

房产税与城镇土地使用税征收规定

本文依据《中华人民共和国房产税暂行条例》（国发〔1986〕90号）、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（国务院令第483号修订）及相关配套文件，结合现行征管口径整理。房产税、城镇土地使用税均属地方税，由不动产所在地主管税务机关负责征收，旨在调节财产收益、引导土地集约利用。两税通常按年计算、分期缴纳，具体期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。

一、适用对象 / 范围

房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收，纳税人为房屋产权所有人；产权属国家所有的，由经营管理单位纳税；产权出典的由承典人纳税；产权人、承典人不在房产所在地或产权未确定的，由房产代管人或使用人纳税。城镇土地使用税在上述同一区域征收，纳税人为在范围内拥有土地使用权的单位和个人。需注意：农村的房屋及土地原则上不在两税征收范围内。

二、核心规定（计税依据、税率与减免）

房产税有两种计税方式：一是自用房产从价计征，以房产原值一次减除10%至30%后的余值为计税依据，税率1.2%，具体扣除比例由省级政府确定（多数地区取30%）；二是出租房产从租计征，以房产租金收入为计税依据，税率12%。个人按市场价格出租住房的，自2008年3月起减按4%征收房产税。城镇土地使用税按纳税人实际占用土地面积，依分级幅度定额税率计征：大城市每平方米年税额1.5元至30元，中等城市1.2元至24元，小城市0.9元至18元，县城、建制镇、工矿区0.6元至12元，由省级政府在幅度内确定本地适用税额。

减免方面：国家机关、人民团体、军队自用房产及土地；事业单位、宗教寺庙、公园、名胜古迹自用部分；个人所有非营业用房产，均免征房产税；上述单位自用土地及市政街道、广场、绿化地带等公共用地免征城镇土地使用税。纳税人纳税确有困难的，可申请定期减免。

三、计算方法 / 操作口径

从价计征示例：某企业自用办公楼原值2000万元，所在省扣除比例30%，应纳房产税 $=2000\text{万} \times (1-30\%) \times 1.2\% = 16.8\text{万元/年}$ 。从租计征示例：该企业另出租厂房，年租金120万元，应纳房产税 $=120\text{万} \times 12\% = 14.4\text{万元/年}$ 。城镇土地使用税示例：企业实际占地8000平方米，当地适用

税额每平方米6元，应纳税额=8000×6=4.8万元/年。房产原值应包含与房屋不可分割的附属设备及配套设施，如电梯、暖气、给排水管道等。

四、申报与留存备查

两税实行按年计算、分期缴纳，纳税人应在主管税务机关规定的申报期内（多数地区按季或半年申报）办理纳税申报，目前可通过电子税务局“财产和行为税合并申报”模块一并申报。新征用的土地，属耕地的自批准征用之日起满一年时开始缴纳土地使用税，非耕地的自批准次月起缴纳。纳税人应留存房产购置发票、产权证书、房产原值入账凭证、租赁合同、土地权属证明及面积测绘资料等备查，留存期限一般不少于10年。

五、注意事项 / 风险提示

一是计税原值口径需与会计账面一致，对未入账或低估的房产，税务机关有权按评估值核定；房产改扩建、装修增值应相应调增原值。二是无租使用、关联方免租使用房产，主管税务机关可参照同类房产租金核定征收。三是减免税须按规定办理备案或留存备查资料，不得擅自减免；纳税义务发生时间界定（如停产、空置、在建工程转固）易产生争议，应及时与主管机关沟通。四是逾期申报缴纳的，将按日加收万分之五滞纳金，并可处罚款。

>

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。